



REFORMA TRIBUTÁRIA

VOLUME I

APOSTILA 2

Versão 25/05/2026



Dica para Alta Performance de Leitura

Este material possui elementos visuais de alta fidelidade. Para uma leitura fluida, sem lentidão ou travamentos, **não recomendamos o uso do Google Chrome nem do leitor nativo do iOS/Safari**. Utilize um dos apps abaixo conforme seu dispositivo.

COMPUTADOR — WINDOWS & MAC



Microsoft Edge

Já vem instalado no Windows (sem necessidade de download)

EQUILIBRADO

Baixar »



Sumatra PDF

Extremamente leve, focado em leitura super rápida (sem recursos de edição)

MUITO LEVE

Baixar »



Foxit Reader

Ideal para quem faz muitas anotações, grifos e marcações

MAIS RECURSOS

Baixar »

ANDROID



Samsung Notes

Excelente performance, perfeito para quem usa Samsung e gosta de anotar

EQUILIBRADO

Baixar »



Xodo PDF

Boa fluidez combinada com ótimas ferramentas de marcação

EQUILIBRADO

Baixar »



Adobe Acrobat Reader

App tradicional, focado em ter mais recursos de edição e anotação

MAIS RECURSOS

Baixar »

IPHONE & IPAD



Atenção: Evite o leitor nativo do Safari/Arquivos. Ele pode apagar ou não renderizar elementos essenciais deste material. Utilize um dos apps abaixo.



Documents by Readdle

Leitura extremamente fluida com excelente gerenciamento de arquivos

RECOMENDADO

Baixar »



Adobe Acrobat Reader

Completo, com muitos recursos de edição e anotação

MAIS RECURSOS

Baixar »



MAPA DE PROGRESSO



APOSTILA 2 DE 16

6%

EC 132/2023 — BASE CONSTITUCIONAL

Apostila 1	Visão Geral e Alterações Constitucionais	CF/88, Arts. 145 a 152
Apostila 2	Estrutura do IBS e CBS (Parte 1): Princípios, Incidência, Alíquotas, Base de Cálculo e Vedação	CF/88, Arts. 149-B, 156-A e 195
Apostila 3	Estrutura do IBS e CBS (Parte 2): Regimes Específicos, Regimes Diferenciados e Comitê Gestor	CF/88, Arts. 156-B, 158 e 159
Apostila 4	Imposto Seletivo e Regras de Transição	CF/88, Art. 153 e ADCT, Arts. 124 a 138

LC 214/2025 — IBS E CBS • REGRAS GERAIS

Apostila 5	Aspecto Material, Temporal e Espacial: Princípios, Incidência, Alíquotas, Base de Cálculo e Vedação	Arts. 1º a 11
Apostila 6	Aspecto Quantitativo e Pessoal: Base de Cálculo, Alíquotas e Sujeito Passivo	Arts. 12 a 26
Apostila 7	Modalidades de Extinção dos Débitos, Regimes de Apuração, Não Cumulatividade e Bens e Serviços de Uso ou Consumo Pessoal	Arts. 27 a 57
Apostila 8	Importação e Exportação	Arts. 63 a 83
Apostila 9	Devolução do Imposto (Cashback) e Cesta Básica Nacional	Arts. 112 a 125
Apostila 10	Operacionalização e Administração	Arts. 58 a 62 e 317 a 341

LC 214/2025 — IBS

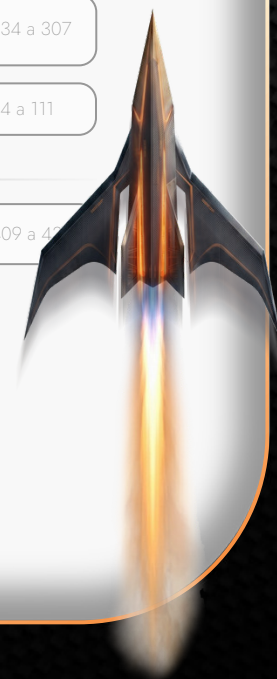
Apostila 11	Comitê Gestor do IBS (CG-IBS)	Arts. 480 a 484
-------------	-------------------------------	-----------------

LC 214/2025 — IBS E CBS • REGIMES DIFERENCIADOS & ESPECÍFICOS

Apostila 12	Regimes Diferenciados de Tributação	Arts. 126 a 171 e 308 a 315
Apostila 13	Regimes Específicos de Tributação (Parte 1): Combustíveis e Serviços Financeiros	Arts. 172 a 233
Apostila 14	Regimes Específicos de Tributação (Parte 2): Bens Imóveis e Outros	Arts. 234 a 307
Apostila 15	Regimes Aduaneiros, ZPEs e Regimes dos Bens de Capital	Arts. 84 a 111

LC 214/2025 — IMPOSTO SELETIVO (IS)

Apostila 16	Imposto Seletivo: Tudo sobre o IS	Arts. 409 a 420
-------------	-----------------------------------	-----------------



SUMÁRIO

APOSTILA 2

Mapa de Progresso.....	3
Introdução à Apostila 2.....	5
Seção 1 IVA Dual Brasileiro: Fundamento, Estrutura e Tributos.....	6
Imposto sobre Valor Adicionado (IVA).....	7
IVA Dual Brasileiro: Principais Características.....	7
IVA Dual: Regras Comuns entre IBS e CBS.....	8
Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).....	8
Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).....	9
Seção 2 IBS e CBS: Princípios Constitucionais.....	10
Princípios Constitucionais do IBS e da CBS.....	11
Seção 3 IBS e CBS: Regras Gerais de Incidência, Alíquotas, BC, Vedação e Sujeição Passiva.....	13
Incidência e Não Incidência.....	14
Alíquota.....	15
Alíquota de Referência.....	16
Base de Cálculo (BC) – Imposto por Fora.....	17
Vedação a Incentivos e Benefícios Fiscais.....	17
Sujeição Passiva.....	17
Devolução da Contribuição a Pessoas Físicas [CBS].....	19
Seção 4: Matérias Reguladas por Lei Complementar.....	20
Matérias Reguladas por Lei Complementar (LC).....	21
IBS: Distribuição do Produto da Arrecadação.....	21
IBS e CBS: Regime de Compensação.....	22
IBS e CBS: Ressarcimento de Créditos Acumulados.....	22
IBS e CBS: Critérios para definição do Destino da Operação.....	22
IBS e CBS: Desoneração da Aquisição de Bens de Capital.....	22
IBS: Hipóteses de Devolução do Imposto a Pessoas Físicas.....	23
(Cashback do IBS).....	23
IBS e CBS: Diferimento e Desoneração em Regimes Aduaneiros e ZPEs.....	23
IBS e CBS: Obrigações Acessórias.....	23
IBS: Processo Administrativo Fiscal.....	23
Caderno de Questões.....	25
BATVOX: Revisão em Áudio.....	32

A Apostila 2 marca o **ponto de partida do estudo técnico do novo Sistema de Tributação sobre o Consumo**. Antes de avançarmos para as Regras Específicas, vamos construir a base: *entender o que o IBS e a CBS são, como estão estruturados e qual lógica Constitucional os sustenta*.

- Partimos dos **fundamentos do modelo IVA Dual brasileiro**, sua lógica de Não Cumulatividade plena e base ampla de incidência, bem como as regras comuns e diferenças entre o IBS e a CBS, compreendendo as implicações na Repartição de Competências e na Sistemática de Arrecadação.
- Analisaremos também os **Princípios Constitucionais** que regem o novo modelo: *Neutralidade, Simplicidade, Não Cumulatividade e Transparência Fiscal, todos adaptados às particularidades do Federalismo brasileiro*.
- Por fim, estudaremos as **Regras Gerais** de incidência, Alíquotas, Base de Cálculo, Sujeição Passiva e Vedação a Incentivos, encerrando com o papel central da Lei Complementar no detalhamento técnico do sistema.

Esse panorama não é apenas introdutório. É o alicerce para que você compreenda a lógica por trás de cada regra e esteja preparado para interpretar corretamente as situações específicas que virão nas próximas apostilas.

ENTENDA O SISTEMA, CONHEÇA OS ELEMENTOS E ESTUDE COM INTELIGÊNCIA.



ELEMENTOS DO CONTEÚDO



LINK PARA QUESTÃO DE PROVA

Este assunto já foi cobrado em concurso. Clique no morcego para acessar a questão exata relacionada ao conteúdo que você acabou de estudar.



DICA OBAT

Explicação complementar, esclarecimento técnico ou aprofundamento necessário para entender o conteúdo com precisão.



ATENÇÃO

Ponto de confusão frequente, pegadinha de prova ou exceção que derruba candidatos despreparados. Leia com cuidado redobrado.



ATUALIZAÇÃO LC 227/2026

Este dispositivo foi alterado ou acrescido pela LC 227/2026. Verifique se seu edital exige a redação atualizada.

ÍCONES ESPECIAIS



PROJEÇÃO TÁTICA

Superexplicação, superexemplo ou conteúdo extra que eleva sua compreensão além do básico.



METAS DE APRENDIZAGEM

O que você precisa dominar antes de avançar. Use também como gatilho de revisão.



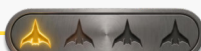
ALERTA CRÍTICO

Tema de alta recorrência em provas. CEBRASPE, FCC, FGV e outras Bancas já demonstraram padrão claro de cobrança sobre este conteúdo.

ESCALA BAT: GUIA DE PRIORIDADE POR SEÇÃO

Aparece no início de cada Seção e classifica o conteúdo pela chance real de cair na sua prova, considerando o histórico de cobrança das Bancas e a relevância do tema na Reforma Tributária. A cor de cada **Nível** se repete no rodapé das páginas da seção, criando uma orientação visual contínua ao longo de toda a leitura.

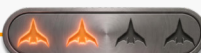
PERIFÉRICO [N1]



Possibilidade remota de cair na prova.

Histórico raro ou inexistente/Tema secundário

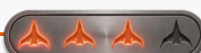
RELEVANTE [N2]



Possível que caia na prova.

Já foi cobrado/Tem lógica de cobrança

IMPORTANTE [N3]



Alta chance de cair na prova.

Cobrança frequente/Tema estratégico

OBRIGATÓRIO [N4]



Com certeza vai cair na prova.

Cai em toda prova/Central na Reforma

SEÇÃO 1

IVA Dual Brasileiro: Fundamento, Estrutura e Tributos

Nesta primeira seção, você vai compreender o **modelo que está por trás do IBS e da CBS**. Antes de entrar nas regras específicas, é essencial entender a lógica que os une: *Ambos são fruto do mesmo Sistema, o IVA Dual brasileiro, e seguem Princípios comuns que orientam toda a sua aplicação.*

- Veremos o que é o **IVA**, como funciona sua variante dual no Brasil e quais são as características centrais do modelo: *Não Cumulatividade Plena, Base Ampla de Incidência, Tributação no Destino, Cobrança por Fora e Desoneração de Exportações.*
- Identificaremos também as **regras que o IBS e a CBS compartilham** e os **pontos em que cada um segue regras próprias**, algo que decorre diretamente das diferenças de Competência e Natureza Jurídica entre os dois tributos.



Fixar bem essa base é o que vai permitir **interpretar corretamente cada regra específica** que virá nas próximas seções.



METAS DE APRENDIZADO

- ✓ Compreender o **conceito de IVA** e a **diferença entre o modelo Único e o modelo Dual**, entendendo por que o Brasil optou pela variante Dual.
- ✓ Conhecer as **características essenciais do IVA Dual brasileiro**, com destaque para a **Não Cumulatividade Plena** e a **Base Ampla de Incidência**.
- ✓ Identificar as **regras comuns entre IBS e CBS** previstas no Art. 149-B, distinguindo o que os une do que os diferencia.
- ✓ Fixar a **Natureza Jurídica e a Competência do IBS e da CBS**, compreendendo os **tributos que cada um substituiu**.



Imposto sobre Valor Adicionado (IVA)		
A EC nº 132/2023 adotou como núcleo do novo modelo de tributação sobre o consumo no Brasil o sistema de Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) , já utilizado em mais de 170 países. 🌍		
Conceito	O IVA é um tributo que incide sobre o VALOR AGREGADO em cada etapa da cadeia produtiva, desde a fabricação até a venda ao consumidor final (NÃO CUMULATIVIDADE PLENA). 💡 Confira o exemplo do Esquema: Funcionamento do IVA na Cadeia Produtiva	
Modelos	IVA Único	A arrecadação é CENTRALIZADA pelo governo federal, que repassa os recursos aos demais Entes. Ex.: Austrália: o governo federal arrecada 100% do IVA e redistribui aos estados. É o modelo de IVA mais adotado no mundo.
	IVA Dual Modelo ADOTADO no Brasil	A competência de instituir e arrecadar o IVA é COMPARTILHADA entre União e Entes subnacionais. Ex.1: Canadá e Índia: tanto o governo central quanto os estados/províncias têm seu próprio IVA. Ex.2: Brasil: adotará o modelo dual com CBS (Federal) e IBS (Estadual e Municipal).

IVA Dual Brasileiro: Principais Características	
Base ampla de Incidência	O IVA incide sobre praticamente todas as operações econômicas envolvendo bens tangíveis (materiais), intangíveis (como softwares) e serviços, inclusive os digitais . Ex.: A venda de um software por download ou o serviço de streaming paga IVA assim como a venda de um produto físico como uma geladeira. Visa garantir tratamento uniforme e evitar brechas fiscais.
Tributação no Destino	O imposto é recolhido no local onde ocorre o CONSUMO FINAL , e não onde o bem ou serviço foi produzido. Ex.: Uma cadeira fabricada no Estado A e vendida no Estado B gera arrecadação de IVA para o Estado B. Favorece a arrecadação em regiões consumidoras, promovendo maior justiça na distribuição da receita.
Legislação Uniforme	Todos os entes federativos (União, Estados e Municípios) aplicam as mesmas regras e alíquotas sobre as operações . Ex.: Uma empresa que vende para diversos estados precisa seguir apenas uma regra nacional de IVA, e não 27 legislações diferentes como no ICMS. Simplifica o cumprimento das obrigações fiscais e evita divergências regionais.
Não Cumulatividade e Plena	O imposto pago em uma etapa da cadeia pode ser utilizado como CRÉDITO na etapa seguinte, de forma integral. Ex.: Se uma indústria compra matéria-prima com IVA de R\$25 e vende o produto final com IVA de R\$50, ela paga apenas a diferença de R\$25. - É a PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DO IVA. - Evita a cobrança em cascata e garante que o IVA incida apenas sobre o valor agregado.
Cobrança "por fora"	O valor do imposto não é incluído no preço base do produto/serviço . Ele é DESTACADO À PARTE . Ex.: Um produto custa R\$100 sem imposto, e o IVA (25%) é destacado à parte como R\$25. O total da nota será R\$125, com o imposto claramente identificado. Traz maior transparência para o consumidor final sobre quanto está pagando de tributo.
Desoneração de Exportações	O IVA NÃO INCIDE sobre produtos e serviços exportados para o exterior . Ex.: Uma empresa que exporta carne ou aço não paga IVA na operação de exportação. Evita que produtos brasileiros sejam taxados duas vezes e garante maior competitividade no mercado global.
Tributação de Importações	O IVA INCIDE sobre bens e serviços importados , garantindo que importados sejam tributados no país de destino. Ex.: Um tênis importado da Europa paga o mesmo IVA que um tênis produzido no Brasil, quando vendido no mercado interno. Garante isonomia tributária entre produtos nacionais e estrangeiros.
Devolução Rápida de Créditos	As empresas têm direito à devolução célere dos Créditos acumulados de IVA pagos nas aquisições . Ex.: Um exportador que acumula créditos de IVA tem o valor restituído rapidamente para reinvestir na produção. Garante fluxo de caixa saudável e incentiva o investimento.

IVA Dual: Regras Comuns entre IBS e CBS		
Conforme exposto na Apostila 1, a proposta inicial da Reforma Tributária era instituir um único tributo sobre o consumo, com o objetivo de simplificar o sistema e eliminar distorções causadas pela cumulatividade. No entanto, por razões políticas e federativas, foi adotado o modelo do IVA Dual, composto pelo: • IBS, um imposto de competência compartilhada entre Estados, Municípios e o Distrito Federal, E • CBS, uma contribuição de competência exclusiva da União.		
💡 Apesar das diferenças institucionais, ambos os tributos compartilham a mesma lógica: substituir tributos cumulativos, adotar um sistema não cumulativo com crédito amplo e promover maior simplificação, eficiência e neutralidade econômica.		
Regras Comuns (EC 132/23, Art. 149-B) 	O IBS e a CBS observarão as MESMAS REGRAS quanto a: ✓ Fatos Geradores ✓ Bases de Cálculo ✓ Hipóteses de Não Incidência ✓ Sujeitos Passivos ✓ Imunidades 	Essas regras serão abordadas logo à frente nesta Apostila .
	✓ Regimes Específicos, Diferenciados ou Favorecidos de Tributação ✓ Regras de Não Cumulatividade  ✓ Regras de Creditamento	Serão tratadas na Apostila 3 .
Regras do IBS que NÃO se aplicam à CBS	O IBS e a CBS terão REGRAS DISTINTAS nos seguintes pontos, devido às diferenças de competência, natureza jurídica e forma de arrecadação entre os dois tributos: ✗ Fixação de Alíquotas ✗ Competência cumulativa do Distrito Federal ✗ Regras de Distribuição da receita ✗ Processo Administrativo Fiscal ✗ Cashback ✗ Regras de Redução Específicas	

Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)	
(EC 132/23, Art. 156-A)	
O IBS é um imposto sobre bens e serviços, que substitui o ICMS e o ISS, no novo modelo de tributação sobre o consumo criado pela Reforma Tributária (EC 132/2023) e instituído por Lei Complementar (LC 214/2025).	
Natureza Jurídica: Imposto	O IBS é um imposto, o que significa que SUA RECEITA NÃO É VINCULADA a uma destinação específica. Ele <i>se destina ao financiamento geral das atividades do Estado</i>, sendo utilizado livremente pelos Estados, Municípios e o Distrito Federal, conforme suas competências orçamentárias e administrativas. <i>Ex.: O Município de Aracaju, por exemplo, poderá arrecadar R\$120 milhões por ano com o IBS. Essa receita não precisa ser aplicada em uma área específica. Ela pode ser usada, por decisão da administração local, para reformar escolas, ampliar a coleta de lixo, investir em segurança urbana ou construir ciclovias, conforme as prioridades definidas no orçamento municipal.</i>
Competência	COMPETÊNCIA COMPARTILHADA entre os Estados, Municípios e o Distrito Federal .
Substituição de Tributos Anteriores	O IBS substituirá os seguintes impostos sobre o consumo: • ICMS (de competência dos Estados e DF) • ISS (de competência dos Municípios e DF)

Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)		
A CBS é uma Contribuição Social destinada a financiar a SEGURIDADE SOCIAL (Previdência, Saúde e Assistência Social), que substitui os tributos PIS, PASEP e COFINS sobre receita, faturamento e importação , no novo modelo de tributação sobre o consumo criado pela Reforma Tributária (EC 132/2023) e instituído por Lei Complementar (LC 214/2025) .		
Natureza Jurídica: Contribuição Social (CF/88, Art. 195)	A CBS é distinta dos impostos, pois SUA RECEITA É VINCULADA à manutenção da Seguridade Social , destinando-se especificamente ao custeio da Previdência, da Saúde e da Assistência Social, e não ao financiamento geral das atividades estatais . <i>Ex.: Se a CBS arrecadar R\$300 bilhões em um ano, esse valor não poderá ser usado livremente pelo governo, como ocorre com os impostos. Ele deverá ser obrigatoriamente destinado a áreas como aposentadorias (Previdência), atendimento em hospitais públicos (Saúde) e programas como o Bolsa Família (Assistência Social), pois são funções cobertas pela Seguridade Social.</i>	
	💡 Apesar de ser Contribuição, a CBS apresenta várias características típicas de imposto (como o IBS), que serão estudadas abaixo.	
	A CBS integra o Sistema Constitucional de Contribuições Sociais voltadas ao financiamento da Seguridade Social, o qual <u>se estrutura em 2 grandes categorias previstas na Constituição Federal</u> :	
	1. Contribuições da Seguridade Social	• Empregadores e Empresas (sobre folha, receita, lucro) • Trabalhadores • Servidores Públicos com RPPS • Receita de Concursos de Prognósticos • Importação de bens e serviços (antiga Case da COFINS-importação) • Bens e serviços [nova base da CBS] • Contribuição residual
2. Contribuições Sociais Gerais		• Salário-Educação. (CF/88, art. 212, § 5º) • Sistema “S” – SESI, SENAI, SESC, SENAC etc. (CF/88, art. 240)
Competência	COMPETÊNCIA EXCLUSIVA da União.	
Substituição de Tributos Anteriores	A CBS substitui os seguintes tributos federais: • PIS/PASEP (sobre a receita bruta) • COFINS (sobre faturamento e importações de bens e serviços) 💡 Com a unificação, evita-se a duplicidade de regimes (cumulativo e não cumulativo) e os conflitos interpretativos sobre insumos, alíquotas e créditos.	

SEÇÃO 2

IBS e CBS: Princípios Constitucionais

Os Princípios Constitucionais do IBS e da CBS não são apenas fundamentos teóricos: eles explicam por que o novo Sistema funciona do jeito que funciona. Cada *Princípio* **corrige uma distorção do modelo anterior** e **orienta a interpretação das regras** que você estudará a seguir.

- São quatro pilares: **Neutralidade**, **Simplicidade**, **Não Cumulatividade** e **Transparência Fiscal**. Cada um tem origem no modelo internacional do IVA e foi adaptado às particularidades do Federalismo brasileiro.
- A **Não Cumulatividade** merece **atenção especial**: ela define quando o Contribuinte pode ou não aproveitar Créditos, incluindo as hipóteses de anulação em operações Isentas ou Imunes e a exceção expressa para Exportações.

 Compreender esses Princípios é o que vai permitir interpretar corretamente as **regras de Incidência**, **Creditamento** e **Benefícios Fiscais** que virão nas próximas seções.



METAS DE APRENDIZADO

- ✓ Entender o **princípio da Neutralidade** e como a tributação no destino elimina a guerra fiscal e garante que as decisões empresariais sejam guiadas por critérios econômicos, não tributários.
- ✓ Fixar o alcance da **Simplicidade**: Legislação única e uniforme em todo o país, com a ressalva de que as Alíquotas podem variar por Ente Federado.
- ✓ Dominar a lógica da **Não Cumulatividade Plena**, identificando o que gera Crédito, o que obriga à anulação e qual é a única exceção expressa prevista na Constituição.
- ✓ Compreender a **Transparência Fiscal** como obrigação de destacar o tributo no Documento Fiscal, promovendo consciência do consumidor sobre a Carga Tributária.

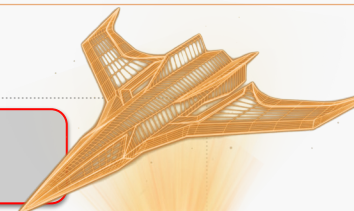


Princípios Constitucionais do IBS e da CBS

Neutralidade (Art. 156-A, § 1º)	Assegura que o IBS e a CBS NÃO INTERFIRAM nas decisões econômicas dos agentes, garantindo isonomia concorrencial entre empresas e setores. 🍂 Ex.: Antes da reforma, uma empresa de eletrônicos escolhia o estado para se instalar com base em benefícios de ICMS. Com o IBS, essa decisão passa a se basear em fatores econômicos reais, já que o imposto é o mesmo em todos os estados. - Inspirado no modelo internacional do IVA, o IBS busca uniformizar a tributação sobre bens e serviços em todo o território nacional, eliminando distorções provocadas por benefícios fiscais regionais e pela guerra fiscal entre entes federativos. Isso significa que as escolhas empresariais passam a ser guiadas por critérios econômicos reais, e não por vantagens tributárias locais. - Essa lógica se reforça com a adoção do princípio do DESTINO, que determina que o imposto é devido ao local de consumo, e não ao local de origem da mercadoria ou serviço, tornando irrelevante a localização do fornecedor para fins de carga tributária.				
Simplicidade (Art. 156-A, § 1º, IV)	O IBS e a CBS possuem LEGISLAÇÃO ÚNICA e uniforme em todo o país (exceto alíquotas). Ex.: Uma empresa que vende para todo o Brasil precisa seguir apenas uma legislação para o IBS e para a CBS, sem se preocupar com regras diferentes em cada estado ou município. - Essa unificação normativa corrige uma das principais distorções do sistema anterior, em que empresas precisavam conhecer e cumprir regras distintas de ICMS (por estado) e ISS (por município), gerando enorme complexidade e insegurança jurídica. Ao centralizar as normas do IBS e da CBS, a reforma simplifica o cumprimento das obrigações tributárias, reduz custos operacionais e facilita a atuação de empresas em diversos entes federativos. - As alíquotas do IBS e da CBS PODERÃO VARIAR conforme o ente federado (estado, DF ou município), respeitando os limites fixados em lei complementar. Apesar da legislação ser única, cada ente define sua própria alíquota dentro do sistema do IVA dual.				
Não Cumulatividade (Art. 156-A, § 1º, VIII e § 7º)	Garante que o IBS e a CBS incidirão apenas sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia, permitindo ao contribuinte descontar o imposto pago nas aquisições anteriores. 🍂 Ex.: Uma empresa compra matéria-prima pagando IBS. Esse valor é creditado e usado para abater o IBS a pagar na venda do produto final. Mas, se a operação for isenta, esse Crédito pode ser anulado. 💡 Confira o Esquema: Funcionamento do IVA na Cadeia Produtiva <table border="1" data-bbox="341 1120 1482 1731"> <tr> <td data-bbox="341 1120 523 1467"> Não geram Crédito </td><td data-bbox="523 1120 1482 1467"> → Aquisições para uso ou consumo pessoal. → Operações Isentas ou Imunes para as etapas seguintes da cadeia. - O Contribuinte que realiza uma operação Isenta ou Imune deve ANULAR os Créditos acumulados em operações anteriores. Ex.: Um produtor rural vende frutas a um supermercado por R\$10 mil, com Isenção de IBS (Alíquota 0%). Como não houve IBS cobrado nessa operação, o supermercado não poderá aproveitar Crédito. Ao revender as frutas por R\$15 mil com Alíquota de 25%, ele recolherá R\$3.750 de IBS, sem poder deduzir nada, pois não houve imposto na compra. 💡 Como não há IBS/CBS cobrado nessas situações, o Adquirente na operação seguinte não tem valor a compensar, o que impede o aproveitamento de Crédito. </td></tr> <tr> <td data-bbox="341 1467 523 1731"> Exceção à regra acima </td><td data-bbox="523 1467 1482 1731"> A única exceção expressa é a Exportação, que PERMITE MANTER O CRÉDITO da etapa anterior. Ex.: Uma indústria compra insumos com IBS de R\$2 mil e, depois, vende o produto final com isenção. Nesse caso, deve anular os R\$2 mil de Crédito que acumulou, já que a operação de saída é Isenta. Se, em vez disso, a venda fosse para o exterior (exportação), o Crédito de R\$2 mil poderia ser mantido. - A Lei Complementar também poderá prever outras hipóteses em que a manutenção do Crédito será admitida. </td></tr> </table>	Não geram Crédito	→ Aquisições para uso ou consumo pessoal. → Operações Isentas ou Imunes para as etapas seguintes da cadeia. O Contribuinte que realiza uma operação Isenta ou Imune deve ANULAR os Créditos acumulados em operações anteriores. Ex.: Um produtor rural vende frutas a um supermercado por R\$10 mil, com Isenção de IBS (Alíquota 0%). Como não houve IBS cobrado nessa operação, o supermercado não poderá aproveitar Crédito. Ao revender as frutas por R\$15 mil com Alíquota de 25%, ele recolherá R\$3.750 de IBS, sem poder deduzir nada, pois não houve imposto na compra. 💡 Como não há IBS/CBS cobrado nessas situações, o Adquirente na operação seguinte não tem valor a compensar, o que impede o aproveitamento de Crédito.	Exceção à regra acima	A única exceção expressa é a Exportação, que PERMITE MANTER O CRÉDITO da etapa anterior. Ex.: Uma indústria compra insumos com IBS de R\$2 mil e, depois, vende o produto final com isenção. Nesse caso, deve anular os R\$2 mil de Crédito que acumulou, já que a operação de saída é Isenta. Se, em vez disso, a venda fosse para o exterior (exportação), o Crédito de R\$2 mil poderia ser mantido. A Lei Complementar também poderá prever outras hipóteses em que a manutenção do Crédito será admitida.
Não geram Crédito	→ Aquisições para uso ou consumo pessoal. → Operações Isentas ou Imunes para as etapas seguintes da cadeia. O Contribuinte que realiza uma operação Isenta ou Imune deve ANULAR os Créditos acumulados em operações anteriores. Ex.: Um produtor rural vende frutas a um supermercado por R\$10 mil, com Isenção de IBS (Alíquota 0%). Como não houve IBS cobrado nessa operação, o supermercado não poderá aproveitar Crédito. Ao revender as frutas por R\$15 mil com Alíquota de 25%, ele recolherá R\$3.750 de IBS, sem poder deduzir nada, pois não houve imposto na compra. 💡 Como não há IBS/CBS cobrado nessas situações, o Adquirente na operação seguinte não tem valor a compensar, o que impede o aproveitamento de Crédito.				
Exceção à regra acima	A única exceção expressa é a Exportação, que PERMITE MANTER O CRÉDITO da etapa anterior. Ex.: Uma indústria compra insumos com IBS de R\$2 mil e, depois, vende o produto final com isenção. Nesse caso, deve anular os R\$2 mil de Crédito que acumulou, já que a operação de saída é Isenta. Se, em vez disso, a venda fosse para o exterior (exportação), o Crédito de R\$2 mil poderia ser mantido. A Lei Complementar também poderá prever outras hipóteses em que a manutenção do Crédito será admitida.				
Transparência Fiscal (Art. 156-A, § 1º, XIII)	O valor do IBS (e da CBS) deve ser DESTACADO no documento fiscal, SEMPRE QUE POSSÍVEL. 🍂 Ex.: Em uma nota fiscal de R\$500 pela prestação de um serviço, deve constar separadamente o valor correspondente ao IBS (ex.: R\$100), evidenciando ao consumidor o peso do imposto na operação. A medida busca aumentar a clareza sobre o quanto se paga de tributo em cada operação, estimulando a conscientização dos consumidores e o controle social sobre a carga tributária.				

Antes da Reforma: Sistema Cumulativo

Sem Crédito, tributo em cascata.



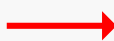
PRODUTOR

Vende madeira bruta por
R\$100,00

Aplica-se tributos no
total de 25%: **R\$25,00**

Preço com tributos:
R\$125,00

Recolhe ao fisco R\$25,00



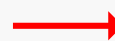
INDÚSTRIA

Compra madeira bruta
por **R\$125,00**

Usa a madeira para fazer
cadeira, que será vendida
por **R\$300,00**.

Aplica-se tributos em
25%: **R\$75,00**

Recolhe ao fisco R\$75,00,
sem direito a desconto do
imposto já pago pelo produtor



COMÉRCIO

Compra a cadeira
por **R\$300,00**

Vende a cadeira ao
consumidor final
por **R\$ 500,00**

Aplica-se tributos em
25%: **R\$125,00**

Recolhe ao fisco R\$125,00,
pois não há compensação com
imposto anterior

💡 Observe que, no Sistema Cumulativo com Alíquota de 25%, cada etapa da cadeia recolhe o imposto integral sobre o valor total da operação, **sem qualquer Crédito para descontar o tributo pago anteriormente.** No exemplo, o **total arrecadado** foi de: **R\$225,00** (R\$25 + R\$75 + R\$125).

Depois da Reforma: Funcionamento do IVA na Cadeia Produtiva

Com crédito, sem tributo em cascata.

PRODUTOR

Vende madeira bruta por
R\$100,00

Aplica-se o IVA de 25%:
R\$25,00

Preço com IVA:
R\$125,00

Recolhe ao fisco R\$25,00,
pois não há Crédito anterior.



INDÚSTRIA

Compra madeira bruta
por **R\$125,00**

Usa a madeira para fazer
cadeira, que será vendida
por **R\$300,00**.

Aplica-se o IVA de 25%:
R\$75,00

Recolhe ao fisco R\$ 50,00,
(desconta os R\$ 25,00 já pagos)



COMÉRCIO

Compra cadeira
por **R\$300,00**

Vende a cadeira ao
consumidor final
por **R\$500,00**

Aplica-se o IVA de 25%:
R\$125,00

Recolhe ao fisco R\$75,00,
(desconta os R\$ 50,00 já pagos)

💡 Observe que, agora, no Sistema Não Cumulativo, **o tributo não se acumula ao longo da cadeia produtiva.** Cada etapa recolhe o imposto somente sobre o valor que adicionou, já que é permitido descontar o imposto pago anteriormente (Crédito). O total efetivamente arrecadado pelo Fisco foi de **R\$150,00**, em vez dos R\$225,00 cobrados no sistema anterior.

Esquema: Funcionamento do IVA na Cadeia Produtiva

SEÇÃO 3

IBS e CBS: Regras Gerais de Incidência, Alíquotas, Base de Cálculo, Vedação e Sujeição Passiva

Esta é a seção mais técnica da Apostila 2. Aqui estão as regras que definem **quando** e **como** o IBS e a CBS incidem, **quanto** se paga, **sobre o quê se calcula** e **quem responde** pelo recolhimento. São os fundamentos operacionais do novo Sistema, e *nenhuma questão de prova sobre a Reforma escapa desse conteúdo*.

- Os tópicos de **Incidência**, **Alíquota**, **Alíquota de Referência** e **Base de Cálculo** são os de maior cobrança. Merecem leitura atenta e revisão frequente.
 - A **Base de Cálculo** segue o modelo **"imposto por fora"**: o IBS e a CBS não integram a própria Base nem a Base um do outro, o que elimina o Efeito Cascata que marcava o Sistema anterior.
 - A **Alíquota de Referência**, fixada pelo Senado Federal, funciona como válvula de segurança do sistema: **garante equilíbrio de Arrecadação durante a transição** e se aplica automaticamente quando o Ente Federativo não define a sua própria.
- Por fim, o **Cashback da CBS** fecha a seção como instrumento de justiça fiscal: **devolve parte da Contribuição a pessoas físicas de baixa renda**, com regras definidas por Lei Ordinária e tratamento orçamentário especial.

💡 A **LC nº 214/2025**, estudada a partir da **Apostila 5**, **regulamenta todos esses temas em detalhe**, trazendo exceções e critérios operacionais que viabilizam a aplicação prática das Regras Constitucionais.



METAS DE APRENDIZADO

- ✓ Dominar as **Hipóteses de Incidência** e **Não Incidência do IBS e da CBS**, com atenção especial às Importações por pessoas físicas, à desoneração de Exportações e à não incidência sobre Serviços de Comunicação gratuitos.
- ✓ Compreender a **Base de Cálculo** no modelo **"imposto por fora"**, identificando quais tributos não integram a Base do IBS e da CBS e o tratamento especial do Imposto Seletivo.
- ✓ Conhecer a sistemática de fixação das **Alíquotas**, distinguindo as regras da CBS, a autonomia dos Entes no IBS e a composição pela soma das Alíquotas Estadual e Municipal do Destino.
- ✓ Fixar o conceito e o funcionamento da **Alíquota de Referência**: quando se aplica, quem a define, seu papel estabilizador e as regras de ajuste obrigatório.
- ✓ Identificar a **Vedação a Incentivos e Benefícios Fiscais**, compreendendo o objetivo de preservar a Neutralidade e os únicos casos autorizados pela Constituição.
- ✓ Entender a definição de **Sujeito Passivo**, incluindo a possibilidade de responsabilização de residentes ou domiciliados no exterior nas operações digitais e internacionais.
- ✓ Compreender o **Cashback da CBS** como mecanismo de redistribuição de renda, identificando as regras de aplicação por Lei Ordinária e o tratamento especial fora da Receita Corrente Líquida.





IBS e CBS: Incidência e Não Incidência

(EC 132/23, Art. 156-A, I, II, III e XI)

Incidência

São as **ATIVIDADES** ou fatos definidos em lei que geram a cobrança do IBS ou da CBS.

Operações com Bens, Direitos e Serviços	OPERAÇÕES com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços. 🌿 Ex. 1: Venda de roupas por uma loja de vestuário (bem material). Ex. 2: Uma empresa vende software por download (bem imaterial) a um cliente. Ex. 3: Contratação de serviço de limpeza para um escritório (serviço).
Importações por qualquer pessoa	IMPORTAÇÃO de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou de serviços realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. 🌿 Ex. 1: Pessoa física importa um celular para uso próprio. Ex. 2: Empresa importa licenciamento de software dos EUA. Ex. 3: Influenciador contrata edição de vídeo de profissional do exterior. 💡 A previsão expressa da incidência do IBS sobre importações por pessoas físicas ou jurídicas, mesmo não habituais, evita as disputas judiciais que ocorriam com o ICMS, que não previa essa hipótese de forma clara e gerou questionamentos sobre a cobrança em importações por pessoas físicas, solucionados apenas pelo STF. Com a Reforma, o Constituinte antecipa e elimina essas dúvidas, garantindo uniformidade e segurança na aplicação do tributo.
Conceito Legal de Serviço	Para fins do disposto neste artigo, a Lei Complementar PODERÁ ESTABELECE o conceito de operações com SERVIÇOS, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Ex.: Um serviço de assinatura de streaming digital poderá ser considerado "serviço" e ser tributado, conforme definido por Lei Complementar. 💡 Essa flexibilidade permite que a legislação acompanhe as mudanças econômicas e tecnológicas, abrangendo novas modalidades de serviços que surgirem com a evolução da economia digital e outras inovações.
Não Incidência (Imunidades Constitucionais) Mesmo que haja circulação de bens ou serviços, a CF/88 exclui expressamente certos casos do alcance do IBS e da CBS.	
Exportações	EXPORTAÇÕES de bem material ou imaterial, inclusive direitos, ou serviço. 🌿 Ex. 1: Indústria brasileira exporta peças automotivas para a Europa. Não incide IBS nem CBS. Ex. 2: Empresa de tecnologia presta serviço de consultoria para cliente nos Estados Unidos. Não incide IBS nem CBS. • O exportador MANTÉM e APROVEITA os Créditos Tributários relativos às operações anteriores, como insumos adquiridos na produção. Ex. 1: Agroindústria exporta suco. Aproveita os créditos do IBS pagos na compra de frutas e embalagens. Ex. 2: Empresa de software exporta serviços. Mantém créditos sobre os equipamentos e insumos utilizados no desenvolvimento. ⚠️ Essa é a única exceção expressa que PERMITE manter o Crédito da etapa anterior.
Serviço de Comunicação Não Oneroso	Prestações de SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção LIVRE e GRATUITA. 🌿 Ex. 1: Globo, SBT e Band (TV aberta) não pagam IBS. Ex. 2: Rádio comunitária de recepção gratuita não sofre incidência. • Serviços pagos ou sob demanda, como streaming e TV por assinatura, são tributados normalmente. Ex.: Netflix, Sky ou Amazon Prime são tributados.



IBS e CBS: Alíquota



São **PERCENTUAIS** aplicados sobre a base de cálculo para apurar o valor a pagar de IBS ou CBS.

(EC 132/23, Art. 156-A, § 1º; V, VI e VII)

Fixação das Alíquotas	CBS	A alíquota da CBS pode ser fixada por LEI ORDINÁRIA. (EC 132/23, Art. 195. § 15) Isso torna o processo de alteração mais simples e rápido do que o exigido para leis Complementares. 💡 A Criação da CBS exige Lei Complementar, mas a definição ou mudança da Alíquota pode ser feita por Lei Ordinária.
	IBS	Cada Ente Federativo (Estado, DF e Município) fixa sua Alíquota por LEI ESPECÍFICA. 📌 - Apesar de o IBS ser criado por Lei Complementar Nacional, cada Estado, Município e o Distrito Federal pode definir sua própria alíquota, desde que por Lei Específica. Essa autonomia garante arrecadação própria. 📌 Ex.: O Estado do Ceará pode fixar uma alíquota estadual de 10%, válida para qualquer bem ou serviço vendido a consumidores cearenses. Já o Estado de Santa Catarina pode optar por uma alíquota diferente, como 12%, aplicada de forma uniforme a todas as operações destinadas a consumidores dentro de seu território. ↳ O Distrito Federal exerce tanto a competência ESTADUAL quanto a MUNICIPAL. Por isso, ao fixar sua alíquota do IBS, ele deve considerar a soma das parcelas Estadual e Municipal, como se fosse um ente único com dupla função. - A Alíquota deve ser ÚNICA e UNIFORME dentro da jurisdição, aplicando-se igualmente para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas na CF/88. 📌 💡 Isso evita que empresas escolham onde se estabelecer ou que tipo de produto oferecer apenas por causa de benefícios fiscais. Assim, as decisões empresariais passam a ser guiadas por fatores econômicos legítimos (como demanda, logística ou qualidade) e não por distorções criadas pelo sistema tributário. Ex.: Em vez de uma cidade cobrar menos IBS para Restaurantes e mais para Escolas Particulares, todos os serviços são tributados com a mesma Alíquota Municipal. Isso evita que empresas escolham abrir Restaurantes só por causa da carga tributária menor, garantindo decisões baseadas em viabilidade econômica real.
Composição da Alíquota do IBS		A Alíquota do IBS é formada pela SOMA DAS ALÍQUOTAS do Estado e do Município de DESTINO da operação. Ou seja, o imposto é calculado com base no local da ocorrência da operação, e não onde foi produzido. 📌 Ex.: Uma mercadoria vendida do Paraná para um consumidor em Recife (PE) será tributada conforme a alíquota do estado de Pernambuco (ex.: 11%) mais a alíquota do município de Recife (ex.: 5%), totalizando um IBS de 16%. [valores fictícios] ALÍQUOTA (Regra geral) = Alíquota Estadual do DESTINO + Alíquota Municipal do DESTINO ALÍQUOTA SE O DESTINO FOR O DF = Alíquota Única do DF (que reúne a parte Estadual + Municipal) 💡 ATENÇÃO! Essa regra de alíquota é exclusiva do IBS e NÃO SE APLICA à CBS, que possui uma estrutura de cobrança distinta.

Alíquota de Referência (EC 132/23, Art. 156-A, § 1º, XII, § 9º, § 11)	
O que é?	É um VALOR-PADRÃO DE ALÍQUOTA fixado pelo Senado Federal , por meio de RESOLUÇÃO , com base em Lei Complementar , para servir de parâmetro às Alíquotas do IBS ou CBS de cada Ente Federativo (Estado, DF ou Município).
Qual o Objetivo?	Evitar perdas de arrecadação (PAPEL ESTABILIZADOR) com a transição do sistema anterior para o novo modelo do IBS/CBS, preservando o nível de receitas públicas com base em projeções técnicas. 💡 A ideia é EVITAR que os Entes federativos arrecadem menos dinheiro com o novo imposto IBS do que arrecadavam com os antigos tributos (como ICMS e ISS).
Quando é Aplicada?	Quando o Ente Federativo NÃO FIXAR sua própria alíquota, APLICA-SE AUTOMATICAMENTE a Alíquota de Referência. 📌 Os Entes também PODEM OPTAR por adotar essa Alíquota, mesmo tendo autonomia para definir outra. 📌 Ex.: O Estado do Amapá ainda não definiu sua alíquota própria de IBS. Nesse caso, aplica-se automaticamente a alíquota de referência fixada pelo Senado. Mesmo que tenha autonomia para definir outra, o Amapá pode optar por manter essa alíquota padrão.
Ajustes Obrigatórios	QUALQUER ALTERAÇÃO na Legislação Federal que REDUZA ou ELEVE a arrecadação do IBS ou da CBS: Deverá ser COMPENSADA pela elevação ou redução, pelo Senado Federal, das Alíquotas de Referência de, <i>de modo a preservar a arrecadação das Esferas Federativas, nos termos de Lei Complementar</i>. Somente entrará em VIGOR com o INÍCIO da produção de efeitos do ajuste das Alíquotas de Referência. Ex.: O Congresso aprova uma lei que concede isenção de CBS sobre medicamentos genéricos. Antes que essa medida entre em vigor, o Senado Federal deve ajustar as Alíquotas de Referência da CBS para garantir que a arrecadação da União não seja prejudicada. Ex.: A isenção do exemplo anterior só poderá ser aplicada após a entrada em vigor do ajuste nas Alíquotas de Referência, garantindo que a arrecadação da União permaneça equilibrada.
Estimativa de Impacto	Projeto de Lei Complementar em tramitação no Congresso Nacional que REDUZA ou AUMENTE a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhado de ESTIMATIVA DE IMPACTO no valor das alíquotas de referência. Ex.: Um Deputado apresenta projeto de lei que diminui a alíquota de IBS para transporte público. O projeto só será analisado se vier acompanhado de um estudo técnico mostrando quanto a arrecadação será reduzida e qual seria o novo valor da alíquota de referência.
💡 Para entender a Alíquota de Referência por completo, é essencial conhecer as regras da LC 214/2025. Na Apostila 6 você dominará esse assunto!	





IBS e CBS: Base de Cálculo (BC) – Imposto por Fora

É o **VALOR** sobre o qual o tributo será aplicado, servindo de referência para o cálculo do imposto a pagar.

O IBS e a CBS serão calculados “por fora”, ou seja, **seu valor NÃO SERÁ INCLUÍDO na própria BC nem na BC de outros tributos.**

Ex.: Um produto custa R\$100 e a alíquota do IBS é 25%. O IBS será R\$25 totalizando R\$125.

O valor de R\$25 não será incluído na BC do próprio IBS nem na BC de outros tributos.

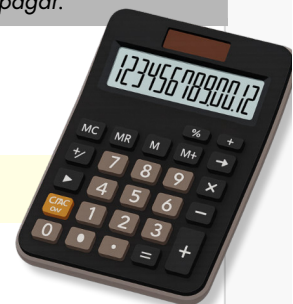
💡 Isso tem como objetivo **EVITAR a chamada “cascata tributária”**,

onde um tributo incide sobre ele mesmo ou sobre outros tributos, aumentando artificialmente a carga fiscal.

Ex.: No caso do ICMS, que é um tributo “por dentro”, o valor do imposto já está embutido no preço final do produto.

Se um item custa R\$100 com ICMS incluso e a alíquota é de 18%, parte desse valor (cerca de R\$15) corresponde ao imposto.

Isso significa que o consumidor paga o ICMS sem perceber, pois ele compõe a BC do próprio tributo. Diferentemente do IBS e da CBS, que são cobrados “por fora” e destacados separadamente na Nota Fiscal.



IBS/CBS fora da BC dos outros	Além de não integrarem suas próprias BC, o IBS e a CBS também NÃO COMPÕEM A BC: • Um do outro (IBS ↔ CBS) • Do COFINS e COFINS-Importação (Art. 195, IV, CF/88) • Do Imposto Seletivo (IS) (Art. 156-A, § 1º, IX, CF/88) • Do PIS/PASEP (Art. 239, CF/88) 💡 O IBS/CBS ficam FORA da BC dos outros: IBS / CBS → X → BC do IS / COFINS / PIS/PASEP
Outros fora da BC do IBS/CBS	Os seguintes tributos NÃO ENTRAM na composição da BC do IBS nem da CBS: (ADCT, art. 133) • IPI (Art. 153, IV, CF/88) • ICMS (Art. 155, II, CF/88) • ISS (Art. 156, III, CF/88) • COFINS e COFINS-Importação • PIS/PASEP 💡 Esses tributos não serão considerados no cálculo do IBS e da CBS: IPI / ICMS / ISS / COFINS / PIS/PASEP → X → BC do IBS/CBS ⚠️ ATENÇÃO: o Imposto Seletivo (IS) INTEGRA a BC do IBS, da CBS, do ICMS e do ISS.

IBS e CBS: Vedações a Incentivos e Benefícios Fiscais

(Art. 156-A, § 1º, X)



É **PROIBIDA**, relativa ao IBS e à CBS:

- ✗ A concessão de **Incentivos FISCAIS**
- ✗ A concessão de **Benefícios FINANCEIROS**
- ✗ A criação de **Regimes ESPECÍFICOS, DIFERENCIADOS ou FAVORECIDOS** de tributação.

EXCETO quando expressamente **autorizados pela própria Constituição Federal.**

💡 Confira a tabela **Regimes de Tributação da Apostila 3**

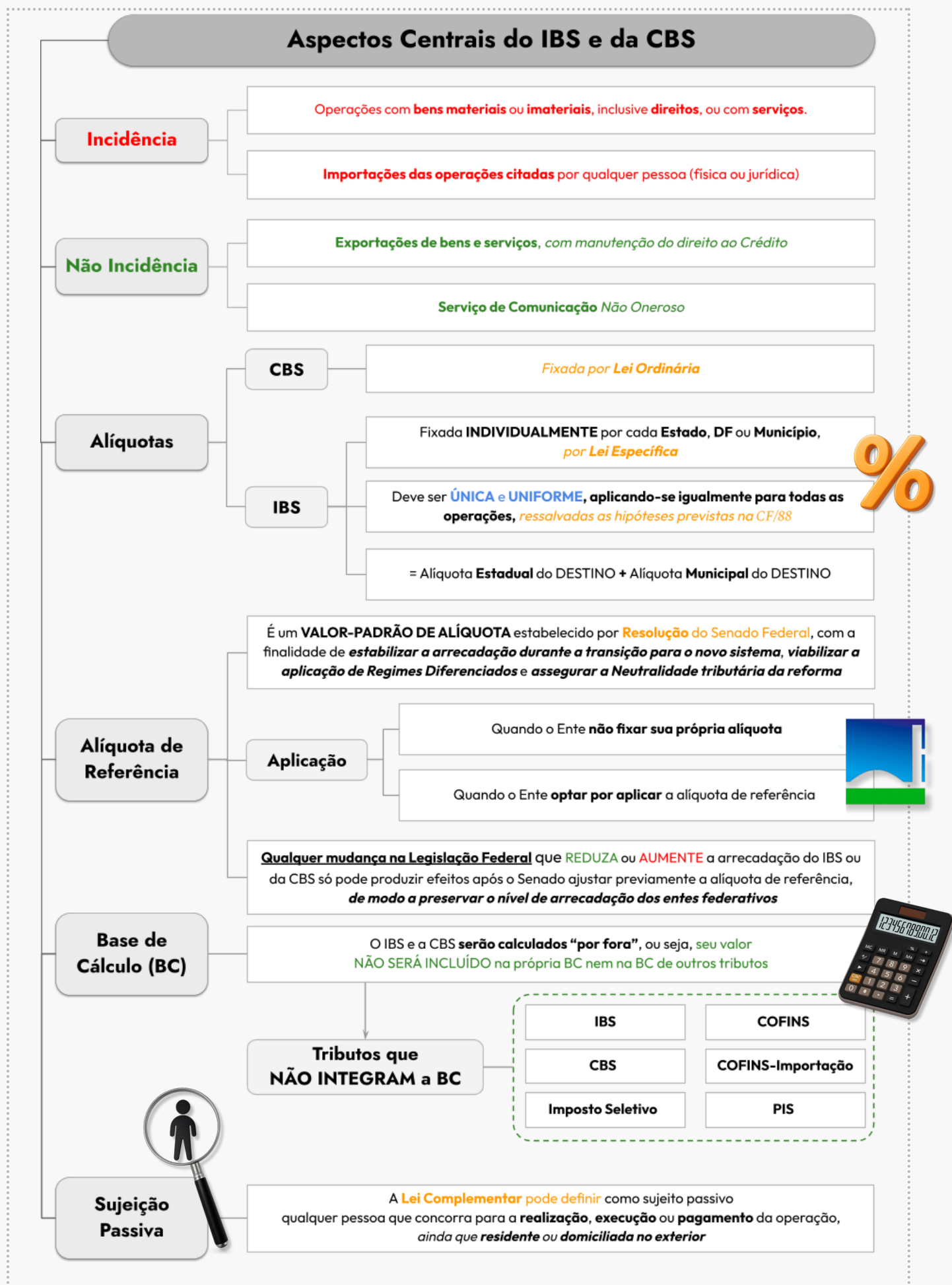
Objetivo	EVITAR distorções competitivas e PRESERVAR o princípio da neutralidade, impedindo a guerra fiscal entre Entes Federativos. Ex.: Antes da reforma, um Estado poderia conceder isenção de ICMS para atrair uma empresa, mesmo que a produção fosse destinada a outros Estados, gerando desequilíbrios na concorrência. Com o novo modelo, isso deixa de ser possível: todos os Entes aplicarão as mesmas regras, o que impede práticas de competição fiscal entre Estados e Municípios.
-----------------	---

IBS e CBS: Sujeição Passiva

Define **QUEM pode ser legalmente responsável pelo recolhimento** do IBS ou da CBS.



Fixação do Sujeito Passivo (Art. 156-A, § 3º)	A LEI COMPLEMENTAR poderá definir como SUJEITO PASSIVO a pessoa que: • Concorrer para a realização, a execução ou o pagamento da operação Ex. 1: Uma plataforma digital estrangeira intermedeia a venda de um software entre uma empresa dos EUA e consumidores no Brasil. A plataforma concorre para a realização da operação, mesmo sem executar ou pagar diretamente. Ex. 2: Uma empresa estrangeira presta um serviço de consultoria online diretamente para uma empresa brasileira. A empresa estrangeira está executando o serviço e pode ser definida como sujeito passivo. Ex. 3: Um banco brasileiro financia a compra de um curso online vendido por uma empresa estrangeira. O banco está pagando (ou intermediando o pagamento) e, conforme a lei, pode ser definido como sujeito passivo. • Ainda que residente ou domiciliada no exterior. • Isso permite responsabilizar empresas ou pessoas fora do território nacional, garantindo a abrangência da cobrança, especialmente em operações digitais ou internacionais. Ex.1: Um brasileiro morando na Alemanha paga por um curso online de empresa brasileira. Ele pode ser responsabilizado pelo imposto. Ex.2: Uma plataforma estrangeira vende cursos no Brasil. A própria plataforma pode ser o sujeito passivo se a lei assim definir.
---	---



Esquema: Fato Gerador do IBS e da CBS



Devolução da Contribuição a Pessoas Físicas (Cashback da CBS)

(Art. 195, § 18 e 19)

O que é?	É um Instrumento de DEVOLUÇÃO DA CBS a pessoas físicas como um mecanismo de redistribuição da carga tributária, voltado especialmente à redução das desigualdades de renda. Ex.: Uma família de baixa renda que consome energia elétrica e gás de cozinha pagará a CBS embutida na conta, mas terá parte desse valor devolvido automaticamente, em forma de crédito ou depósito, conforme as regras definidas em Lei Ordinária.
Aplicação por Lei Ordinária	A LEI estabelecerá: - Os critérios de devolução. - Os beneficiários. - Os limites da devolução. Com isso, o sistema de cashback da CBS ganha maior agilidade e flexibilidade, permitindo que as regras de devolução sejam adaptadas com rapidez às mudanças econômicas, sociais e fiscais, sem depender de um processo legislativo complexo. 💡 Na prática, o Cashback da CBS e do IBS foram disciplinados de forma unificada pelo Art. 112 e seguintes da LC 214/2025, sob o título 'Da Devolução Personalizada do IBS e da CBS'."
Regra Orçamentária Especial	O valor devolvido NÃO SERÁ INCLUÍDO na Receita Corrente Líquida (RCL) da União. - Isso significa que o cashback NÃO AFETA os cálculos constitucionais de vinculação de recursos, como: - Pagamento de precatórios (art. 100, § 15) Emendas parlamentares impositivas (art. 166, §§ 9º, 12 e 17) - Investimentos mínimos em saúde (art. 198, § 2º) Ex.: Se a União arrecadar R\$2 trilhões, mas devolver R\$50 bilhões em cashback da CBS, esse valor devolvido não será considerado no cálculo da RCL. Assim, os percentuais obrigatórios para saúde, precatórios e emendas serão calculados sobre os R\$2 trilhões, sem descontar o cashback.

SEÇÃO 4

Matérias Reguladas por Lei Complementar

A **EC 132/2023** definiu as diretrizes da Reforma, mas deixou para a Lei Complementar o detalhamento técnico que viabiliza a aplicação do IBS e da CBS na prática. A **LC nº 214/2025** é, por isso, o **instrumento Normativo central do novo Sistema**, e você a encontrará em todas as apostilas que virão.

- O **IBS depende fortemente de LC** por envolver Entes Federativos diversos: Estados, Municípios e o Distrito Federal. Praticamente todos os seus aspectos operacionais exigem regulamentação por esse instrumento.
- A **CBS, por ser exclusivamente Federal, tem mais flexibilidade**: parte das suas regras pode ser definida por Lei Ordinária, mas como segue o mesmo modelo do IBS, muitas matérias estão disciplinadas na mesma LC.
- A própria Constituição passou a prever expressamente um parágrafo específico com as **matérias que obrigatoriamente devem ser reguladas por LC**, cobrindo temas como Distribuição de Arrecadação, Regime de Compensação, Ressarcimento de Créditos, Destino da Operação, Desoneração de Bens de Capital, Cashback do IBS, Regimes Aduaneiros e Obrigações Acessórias.

💡 Compreender o que cabe à LC e o que pode ser tratado por Lei Ordinária é um ponto que pode confundir. Fique atento(a) às distinções entre o que se aplica só ao IBS, só à CBS e o que é comum aos dois.



METAS DE APRENDIZADO

- ✓ Compreender o **papel da Lei Complementar no novo Sistema Tributário**, entendendo por que ela é o instrumento central na operacionalização do IBS e da CBS.
- ✓ Identificar as **matérias que obrigatoriamente exigem regulamentação por LC**, conforme expressamente previstas na Constituição Federal.
- ✓ Diferenciar os **temas que se aplicam apenas ao IBS**, os que se aplicam apenas à CBS e os **comuns aos dois tributos**, entendendo a razão jurídica de cada separação.
- ✓ Fixar as **regras exclusivas do IBS** que não se estendem à CBS: Distribuição do Produto da Arrecadação, Cashback do IBS com devolução obrigatória em energia elétrica e GLP, e Processo Administrativo Fiscal.



💡 Entender essa tabela é fundamental para compreender por que certas matérias exigem regulamentação por LC.

Matérias Reguladas por Lei Complementar (LC)

Lei Complementar **disciplinará aspectos essenciais** para garantir segurança, previsibilidade e operacionalização do IBS e da CBS, conforme determina a CF/88. 📌

A Lei Complementar (LC) é uma espécie normativa prevista na Constituição Federal, que **deve ser utilizada exclusivamente para regulamentar matérias específicas, sempre que a própria Constituição assim determinar**.

- Diferentemente das **Leis Ordinárias**, **exige um quórum qualificado** para sua aprovação (maioria absoluta dos votos).
- É destinada ao tratamento de **temas mais sensíveis, de maior relevância e complexidade constitucional**.

IBS	Embora a Constituição já tenha criado o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), ela deixou vários aspectos importantes para serem regulamentados por LC. Isso garante que a aplicação do imposto seja padronizada em todo o país, respeitando a autonomia dos entes federativos dentro de um modelo nacional unificado. 💡 Para fins de prova, memorize que o IBS depende fortemente de LC por envolver ENTES FEDERATIVOS DIVERSOS (Estados, DF e Municípios).
E quanto à CBS?	A CBS, por outro lado, é um tributo exclusivamente federal. Por isso, nem todas as suas regras precisam de LC. Por exemplo, conforme foi visto anteriormente, a Alíquota da CBS pode ser definida por Lei Ordinária, pois só se aplica à União. 💡 A CBS pode ter partes disciplinadas por Lei Ordinária, mas como segue modelo semelhante ao IBS, muitas regras estão na mesma LC.

IBS: Distribuição do Produto da Arrecadação

Essa distribuição **garante que Estados, DF e Municípios recebam corretamente suas parcelas do IBS**, conforme regras uniformes. **Serão definidos por LC:**

Forma de cálculo da partilha.

Ex.: A LC pode determinar que a arrecadação do IBS seja repartida com base no local de efetivo consumo. Por exemplo, se uma empresa fornecedora estiver localizada em São Paulo (SP), mas vende mercadorias para consumidores em Recife (PE), a parcela do IBS correspondente deve ser destinada ao Estado de Pernambuco e ao Município de Recife, mesmo que toda a operação tenha partido fisicamente de São Paulo.

- O objetivo é **garantir que cada Ente receba sua parcela da arrecadação com base nas operações que ocorrem em seu território**.
- Tratamento em relação às **operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente** (recolhimento em atraso).
Ex.: Se uma empresa recolher o IBS com atraso, a LC deve definir como os valores de multa e juros serão partilhados.
- Regras para **Regimes Favorecidos**.
Ex.: Empresas do Simples Nacional ou atuando na Zona Franca de Manaus (AM) terão tratamento diferenciado, e a LC precisa garantir que os Estados e Municípios beneficiados, como o Amazonas, recebam sua parcela do IBS mesmo com a aplicação desses regimes especiais.
- Garante **equilíbrio entre os Entes mesmo quando há benefícios ou exceções fiscais** previstos na Constituição.

⚠️ As **regras de Distribuição do Produto da Arrecadação** se aplicam exclusivamente ao IBS e **NÃO SE ESTENDEM à CBS**, pois esta possui natureza e estrutura distintas, sem partilha entre Entes Federativos.



Comitê Gestor

Para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o **Comitê Gestor do IBS (CG-IBS) DEVERÁ:**

RETER:

- Créditos do imposto não compensados pelos contribuintes e não ressarcidos ao final de cada período** de apuração.

Ex.: Uma empresa localizada em Curitiba (PR) comprou muitos insumos no mês e acumulou Créditos de IBS, mas não teve vendas suficientes para compensar todo o crédito gerado. O valor excedente será retido pelo Comitê Gestor antes da distribuição da arrecadação aos Entes, até que a empresa tenha direito ao ressarcimento.

- Valores necessários para devolução do imposto a pessoas físicas** (Cashback)

Ex.: Uma família de baixa renda residente em Vitória (ES) paga a conta de energia elétrica com IBS embutido. Para garantir a devolução parcial desse valor, o Comitê Gestor separa uma parte da arrecadação para o cashback antes de distribuir o restante entre Estados e Municípios.

- DISTRIBUIR o montante remanescente, DEPOIS DAS RETENÇÕES (citadas anteriormente)**,

será **repassado ao Ente Federativo de destino das operações que não tenham gerado crédito**.

Ex.: Uma empresa localizada em Campinas (SP) vende um produto a um consumidor final em Maceió (AL). Como o comprador é pessoa física (não gera crédito de IBS), o valor do imposto pago será repassado ao Estado de Alagoas e ao Município de Maceió, já descontadas as retenções com Créditos e Cashback

💡 O **Comitê Gestor do IBS** é uma Entidade que aparecerá com frequência ao longo do curso.

Na Apostila 3, trataremos dele com mais profundidade, explorando sua estrutura, competências e funcionamento.

IBS e CBS: Regime de Compensação

A LC deve regulamentar o Regime de Compensação.

💡 O **Regime de Compensação** permite que o contribuinte utilize **Créditos de tributos** pagos em operações anteriores para abater o imposto devido nas operações seguintes, evitando a tributação em cascata e facilitando o fluxo financeiro das atividades econômicas.

Possibilidade de Condicionamento

O aproveitamento do Crédito **PODE SER CONDICIONADO** à verificação do **efetivo recolhimento do imposto** incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviço. Desde que haja UMA das seguintes condições:

1. O **adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto (diretamente)** incidente nas suas aquisições de bens ou serviços. 📌

Ex.: Quando o adquirente atua como responsável tributário, ele próprio recolhe o IBS ou a CBS diretamente aos cofres públicos no momento da operação. Nesse caso, como o imposto é pago pelo próprio comprador, há certeza do recolhimento, o que autoriza a utilização do Crédito de forma segura.

OU

2. O **recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação.**

Ex.: Quando a operação é paga por meio eletrônico, como cartão de crédito, boleto ou transferência bancária, o imposto pode ser retido automaticamente no momento em que o pagamento é efetivado. Assim, o recolhimento ocorre junto com a liquidação financeira da operação, garantindo o controle do tributo e permitindo o aproveitamento do crédito.

💡 Isso significa que o contribuinte somente poderá utilizar Créditos de IBS ou de CBS quando houver certeza de que o imposto da etapa anterior foi efetivamente recolhido, evitando o aproveitamento de créditos sem pagamento do tributo correspondente e reforçando a segurança do sistema.

IBS e CBS: Ressarcimento de Créditos Acumulados

A LC deve disciplinar a FORMA e o PRAZO para ressarcimento de Créditos Acumulados pelo contribuinte.

Ex.: Uma empresa exportadora que acumula créditos de IBS por vender produtos isentos poderá solicitar o ressarcimento desses valores à Administração Tributária. A LC definirá se isso será feito em dinheiro, compensação com outros tributos e em quanto tempo deverá ocorrer (ex.: 60, 90 ou 180 dias).

IBS e CBS: Critérios para definição do Destino da Operação

A LC deve disciplinar como será determinado o DESTINO da operação, pois é para esse local que será direcionada a arrecadação do IBS e da CBS.

- Isso pode variar conforme o tipo de operação, **podendo ser:**
 - O local de **entrega do bem**
 - Domicílio do comprador**
 - Local da **prestação do serviço**
 - Outro critério** definido em razão das características da operação.

Ex.: Na venda de um produto físico, o destino poderá ser o local da entrega do bem ao comprador.

Já em um serviço de streaming, o destino pode ser considerado o domicílio do assinante.



IBS e CBS: Desoneração da Aquisição de Bens de Capital

A LC deve disciplinar a forma de desoneração da aquisição de bens de capital

(bens duráveis utilizados na produção de outros bens ou serviços, como máquinas, veículos e equipamentos) pelos Contribuintes. 📌

Formas de Desoneração Previstas

Essa desoneração **poderá ocorrer por meio de:**

- Crédito integral e imediato do imposto** pago na aquisição. 📌
- Diferimento** do imposto (o pagamento do imposto é postergado para momento futuro)
- Redução de 100% da alíquota aplicável** na operação (Alíquota Zero).

Ex.: A empresa Bat Tech comprou uma máquina industrial para a fabricação de drones. Nesse caso, a LC poderá prever que o imposto pago na aquisição seja creditado integralmente de forma imediata, postergado para pagamento futuro (diferimento) ou até mesmo reduzido a zero, dependendo da forma de desoneração adotada.

💡 Essas possibilidades visam estimular o investimento produtivo e reduzir os custos de aquisição de bens de capital utilizados na atividade empresarial.



IBS: Hipóteses de Devolução do Imposto a Pessoas Físicas (Cashback do IBS)



A LC deverá definir as hipóteses em que o IBS será devolvido a Pessoas Físicas, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, estabelecendo:

- Limites
- Critérios
- Quem serão os beneficiários

Devolução Obrigatória



A devolução será **OBRIGATÓRIA**, ou seja, deverá ser concedida independentemente de regulamentação adicional, nas seguintes hipóteses:

- Fornecimento de **energia elétrica ao consumidor de baixa renda**.
Ex.: Uma família de baixa renda consome R\$150,00 de energia elétrica no mês. Sobre esse valor, incidem R\$22,50 de IBS [alíquota fictícia de 15%]. Com a devolução obrigatória (cashback), o governo retorna R\$15,00 diretamente na fatura, reduzindo o valor final a pagar para R\$135,00.
- Fornecimento de **gás liquefeito de petróleo (GLP) ao consumidor de baixa renda**.

⚠ O Cashback da CBS possui regramento distinto, conforme explicado na seção anterior.

IBS e CBS: Diferimento e Desoneração em Regimes Aduaneiros e ZPEs

A LC deve prever as hipóteses em que o imposto poderá ser **diferido** (postergado) ou **desonerado** (dispensado) nas operações realizadas em regimes aduaneiros especiais e Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs), estimulando as exportações e a competitividade internacional.

Ex.: Uma empresa instalada em uma ZPE importa insumos para fabricar equipamentos destinados à exportação. Nessa operação, a LC pode prever a dispensa do pagamento imediato do IBS e da CBS, permitindo que o imposto seja cobrado apenas se os produtos forem vendidos no mercado interno. Isso reduz os custos da operação e incentiva a produção voltada à exportação.

IBS e CBS: Obrigações Acessórias

A LC deve definir os critérios para simplificação das obrigações acessórias relacionadas ao IBS e à CBS, promovendo maior eficiência no cumprimento das obrigações pelos contribuintes.

Ex.: Criação de documento fiscal eletrônico único que sirva para IBS e CBS simultaneamente, com escrituração compartilhada.

IBS: Processo Administrativo Fiscal

A LC deve regulamentar o Processo Administrativo Fiscal do IBS, estabelecendo regras claras para **impugnações, recursos, prazos e garantias** ao contribuinte, respeitando o devido processo legal.

⚠ Essa regra não está incluída no rol do art. 195, § 16 da CF/88, ou seja, **NÃO SE APLICA automaticamente à CBS**.

Matérias Reguladas por **Lei Complementar (LC)**

Distribuição do Produto da Arrecadação [apenas IBS]

Regime de Compensação [IBS e CBS]

Ressarcimento de Créditos Acumulados [IBS e CBS]

Critérios para definição do Destino da Operação [IBS e CBS]

Desoneração da Aquisição de Bens de Capital [IBS e CBS]

Hipóteses de Devolução do Imposto a Pessoas Físicas (Cashback) [apenas IBS]

Diferimento e Desoneração em Regimes Aduaneiros e ZPEs [IBS e CBS]

Obrigações Acessórias [IBS e CBS]

Processo Administrativo Fiscal [apenas IBS]

APOSTILA 2

ARQUIVO DE PROVAS

CADERNO ATUALIZADO: 26/05/2026

// MAXIMIZE SEU TREINO

6 DICAS DE ALTO RENDIMENTO

01

ESTUDE A APOSTILA ANTES DE RESOLVER O CADERNO.

Consolide a base teórica antes de testar a sua retenção.

02

DIVIDA EM BLOCOS DE 15 A 25 QUESTÕES

Mantenha a concentração no nível máximo e evite o esgotamento cognitivo.

03

RESOLVA NO MODO ALEATÓRIO [TECLA L]

Simule o cenário real de prova e force a adaptação rápida entre diferentes assuntos.

04

SALVE OS ERROS NO CADERNO DE FAVORITAS

Registre as questões erradas para revisão direcionada.

05

RECONHEÇA OS PADRÕES DE CADA BANCA

Entenda a linguagem e as armadilhas recorrentes do seu examinador.

06

LEIA OS COMENTÁRIOS, ATÉ DAS QUE ACERTAR

Entenda o raciocínio completo, fixe a base legal e evite acertar apenas por intuição.



Clique no **botão** acima para acessar

OU aponte a câmera para o QR Code para acessar pelo Drive

MINUTAGEM — VÁ DIRETO PARA A SEÇÃO

00:00

~1 min

ABERTURA

Introdução do OBATVOX e da Apostila 2

00:53

~6 min

SEÇÃO 1

IVA Dual Brasileiro: Fundamento, Estrutura e Tributos

O modelo que o Brasil escolheu (e por que não podia ser diferente).

06:51

~4 min

SEÇÃO 2

Princípios Constitucionais do IBS e da CBS

💡 Neutralidade, Simplicidade, Não Cumulatividade e Transparência Fiscal.

11:11

~6 min

SEÇÃO 3

Incidência, Alíquotas, Base de Cálculo e Sujeição Passiva

⚠️ A seção mais cobrada em prova. Nenhuma questão escapa daqui.

16:45

~5 min

SEÇÃO 4

Matérias Reguladas por Lei Complementar

O que vai para LC, o que fica na lei ordinária

21:35

~1 min

ENCERRAMENTO

Missão Apostila 2 concluída

Revisão dos pontos críticos e próxima missão: Apostila 3.

MAPA DE PROGRESSO



APOSTILA 2 DE 16 CONCLUÍDA

13%

PROXIMA MISSÃO:
APOSTILA 3

// RELATÓRIO DE MISSÃO

MISSÃO APOSTILA 02 CONCLUÍDA

STATUS: COMPLETO - PRÓXIMO DESTINO: APOSTILA 03

A Apostila 2 encerra aqui. Você compreendeu a lógica do IVA Dual brasileiro, os Princípios que o sustentam, as Regras Gerais de Incidência, Alíquotas e BC, e o papel central da Lei Complementar na operacionalização do IBS e da CBS. A partir da próxima apostila, avançamos para os Regimes Diferenciados e a estrutura do Comitê Gestor do IBS.

"Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento." — Provérbios 3:13

AD AUGUSTA PER ANGUSTA

APOSTILA 02 CONCLUÍDA

APOSTILA 03 - AGUARDANDO

